

Droit de l'environnement, S3, L2 2025-2026

Ce cours s'inscrit dans l'UE "Droit et société" qui appartient au « bloc de connaissances et compétences » (BCC) 3 ; il s'agit d'un cours de 24 heures.

Ce « bloc » a pour objectif de vous permettre de saisir l'histoire, l'esprit et la finalité de la règle de Droit. L'objectif du cours de droit de l'environnement s'inscrit dans cette démarche d'ouverture. Plus particulièrement, cet enseignement vise à vous permettre de mieux comprendre comment le droit peut servir une cause d'intérêt général comme la protection de l'environnement. Il traite des enjeux politiques de la protection de l'environnement et la manière dont le droit peut y répondre. Au-delà des connaissances juridiques, le cours vise à développer l'esprit critique pour comprendre les difficultés du droit dans ce domaine. Il invite aussi à confronter le droit au réel, en particulier aux données scientifiques.

Les douze premières heures abordent les notions générales du droit de l'environnement, qui empruntent tant au droit public qu'au droit privé. Elles sont structurées autour de 3 thèmes (six séances de 2h heures qui vous invitent à lire, observer, analyser des schémas et textes (résumé des connaissances, extraits d'articles de presse ou autres) et visionner des vidéo (,France Cultur Le Monde). Les deux premières séances examinent les données factuelles/scientifiques sur lesquelles s'appuient le droit de l'environnement (l'accent est mis sur le changement climatique et la dégradation de la biodiversité, la théorie des limites planétaires) ; les séances 3 et 4 mettent en évidence les finalités et caractères du droit de l'environnement ; les séances 5 et 6 présente brièvement les manifestations juridiques de la matière en droit interne.

Les six heures suivantes mettent en évidence **la transdisciplinarité juridique** de la matière en apportant des éclairages sur les relations entre le droit de l'environnement et le droit international public (2 heures), le droit de l'Union européenne (2 heures), le droit pénal (2 heures).

Les six heures restantes reviennent sur **la question particulière du changement climatique** : l'appréhension par le droit international du changement climatique est envisagée dans un premier temps (2 heures), la justice environnementale et les procès concernant le changement climatique sont abordés dans un second temps (4 heures).